

**Nr. 185 Der Reichsminister der Justiz an Staatssekretär Lammers. 7. Juli 1933***R 43 II/812, Bl. 67–68 Abschrift**Beginn:**Beginn:***Betr.: Wiederaufleben der Aufwertungsbewegung.**

In meiner Vorlage vom 1. März 1933 – Nr. I m 399 – habe ich dem Reichskabinett davon Kenntnis gegeben, daß alte Wünsche auf dem Gebiete der Aufwertungsgesetzgebung<sup>1)</sup> wieder wach geworden sind<sup>2)</sup>. Damals waren es die früheren Grundstückseigentümer, die mit ihrem Bestreben hervortraten, ein Gesetz zum Ausgleich ihrer Geldentwertungsverluste bei Verkäufen in der Inflationszeit zu erlangen. Ich habe in meiner Vorlage die Gründe dargelegt, aus denen ich eine Wiederauflösung des Problems der Inflationsverkäufe nicht für angängig halte. Meine Ausführungen in der Vorlage vom 1. März 1933 haben bei den Mitgliedern des Reichskabinetts keinen Widerspruch gefunden. Ich gestatte mir, auf diesen Vorgang Bezug zu nehmen.

Inzwischen haben sich in meinem Ressort und, wie mir der Herr Reichskommissar für die Erneuerung des Rechts<sup>3)</sup> mitteilt, auch in seinem Geschäftsbereich die Eingaben gehäuft, in denen das Aufwertungsproblem in weitestem Umfange wieder aufgerollt wird. Die Wünsche, die in den Eingaben immer wiederkehren, richten sich hauptsächlich auf eine Aufwertung der Vorkriegsbanknoten, die Einführung einer Aufwertungspflicht für Banken und bankähnliche Unternehmungen, die Erhöhung der Aufwertungsquoten, die Beseitigung des Stichtages für die rückwirkende Aufwertung

1) Vielfältige Bemühungen verschiedener Vereinigungen (u. a. des Hypothekengläubiger- und Sparschutzverbandes; der Reichspartei für Volksrecht und Aufwertung) um eine großzügige Aufwertung der durch die Inflation entwerteten privaten und öffentlichen Schuldforderungen waren seit 1924 im Gange. Im Mittelpunkt dieser mit großem propagandistischen Aufwand geführten Kampagne stand der Versuch, eine grundlegende Änderung der Aufwertungsgesetze vom 16. 7. 25 (RGBl. I, S. 117 u. 137) herbeizuführen. Näheres dazu in Akten der Reichskanzlei: Die Kabinette Luther I/II, Dok. Nr. 327; 332; 335, P. 2; 344; 348, P. 1.

2) In dieser Vorlage hatte Gürtner mitgeteilt, daß in seinem Ministerium zahlreiche Eingaben eingegangen seien, „in denen gesetzliche Maßnahmen zugunsten der früheren Grundstückseigentümer erstrebt werden, die in der Zeit der Geldentwertung ihren Grundbesitz gegen Papiermark veräußert haben“. Die hiermit verbundene Gesetzgebungsfrage sei in den zurückliegenden Jahren Gegenstand einer sorgfältigen Prüfung gewesen. „Sie hat die Reichsregierung zuletzt im Jahre 1929 mehrmals beschäftigt. Auf Vorschlag des damaligen Reichsministers der Justiz hat die Reichsregierung in der Kabinettsitzung vom 2. April 1929 beschlossen, vor ihrer endgültigen Stellungnahme den Vorläufigen Reichswirtschaftsrat um die Erstattung eines Gutachtens zu ersuchen.“ In dem am 22. 9. 29 vorgelegten Gutachten habe der RWiR einen entschieden ablehnenden Standpunkt zum Ausdruck gebracht und dargelegt, daß es wegen der großen Unübersichtlichkeit der damaligen Bewegungen auf dem Grundstücksmarkt nötig sein würde, „jeden Einzelfall durch die Gerichte nachprüfen zu lassen. Dadurch würde eine Fülle von Rechtsstreitigkeiten hervorgerufen“. Praktisch unmöglich sei vor allem, „durch einen Federstrich des Gesetzgebers das Grundstück, das vor einem Jahrzehnt veräußert worden ist und inzwischen durch mehrere Hände gegangen ist, wieder an den ersten Inflationsverkäufer zurückfallen zu lassen. Wollte man dagegen dem Inflationsverkäufer nur einen Anspruch auf eine Geldentschädigung gewähren, so bestünde zunächst die Schwierigkeit festzustellen, was auf Seiten des Verkäufers noch als Geldentwertungsverlust anzusprechen sei. Geradezu unmöglich sei es aber, zu entscheiden, ob auf Seiten des Grundstückserwerbers ein etwa vorhandener Gewinn auf die Geldentwertung oder auf inzwischen eingetretene andere Ursachen zurückzuführen sei. Ließe sich aber ein Geldentwertungsgewinn feststellen und greife man deswegen auf das Grundstück, sobürde man dem Eigentümer eine Last auf, mit der er weder beim Erwerb noch während seiner Besitzzeit zu rechnen brauchte. Das sei weder für den ländlichen noch für den städtischen Grundbesitz erträglich und für den Realkredit schädlich.“ Diesen Gründen des Gutachtens, so der RJM abschließend, habe sich das Reichskabinett im Oktober 1929 angeschlossen. „Sie haben durch den weiteren Zeitablauf und die Wirtschaftsentwicklung der letzten Jahre sogar an Gewicht gewonnen. Den früheren Geldentwertungsgewinnen stehen heute die Verluste gegenüber, die der Grundbesitz infolge verminderter Rentabilität erlitten hat. Zu allermeist werden also Inflationsgewinne gar nicht mehr vorhanden sein, so daß die angeblichen Ansprüche der Inflationsverkäufer ins Leere fallen würden.“ (R 43 II/812, Bl. 46–48).

3) Hans Frank.

(§ 17 des Aufwertungsgesetzes)<sup>4)</sup> und mit besonderem Nachdruck auf einen Ausgleich der Geldentwertungsverluste, die bei Grundstücksverkäufen in der Inflationszeit entstanden sind.

Ich bin der Meinung, daß die Aufwertungsgesetzgebung endgültig abgeschlossen und eine Änderung nicht mehr zu rechtfertigen ist. Der Krieg, der Versailler Vertrag und die Not der Nachkriegszeit mit der Geldentwertung haben in allen Bevölkerungskreisen unwiederbringliche Vermögensopfer gefordert. Die Aufwertungsgesetzgebung hat nur auf bestimmten Gebieten ausgleichend eingegriffen. Die Weltwirtschaftskrise hat neue Opfer gefordert. Das in den Sachwerten verkörperte Volksvermögen ist zusammengeschrumpft. Unter diesen Umständen läßt sich heute ein Eingriff in die bisherige Regelung der Aufwertung nicht mehr verantworten. Jede Maßnahme in dieser Richtung trüge den Stempel der Ungerechtigkeit, weil immer nur ein verhältnismäßig kleiner Kreis derer, die ihr Vermögen verloren haben, davon einen Nutzen haben würde. Eine Wiederaufrollung des Aufwertungsproblems würde außerdem eine Unsicherheit in das Wirtschaftsleben bringen, die sich lähmend auf die Aufbauarbeit der Reichsregierung legen würde.

Ich bitte, die Angelegenheit auf die Tagesordnung der nächsten Kabinettsitzung zu setzen. Mein Vorschlag geht dahin, daß das Reichskabinett einen Beschluß im Sinne meiner Ausführungen faßt und öffentlich verlautbart. Der Entwurf einer Pressenotiz liegt bei<sup>5)</sup>.

30 Abdrucke dieses Schreibens sind beigelegt.

gez. Dr. Gürtner

---

<sup>4)</sup> § 17 des „Gesetzes über die Aufwertung von Hypotheken und anderen Ansprüchen“ vom 16. 7. 25 (RGBl. I, S. 120).

<sup>5)</sup> Beiliegender Entwurf stimmt inhaltlich und weitgehend auch wörtlich überein mit den Ausführungen des RJM in Absatz 3 seines obigen Schreibens. Abschließend ist noch hinzugefügt: „Das Reichskabinett hat deshalb beschlossen, von einer Änderung der Aufwertungsgesetzgebung grundsätzlich Abstand zu nehmen.“ – Zum Fortgang s. Dok. Nr. 193, P. 21.

## **Zitierhinweis**

Nr. 185 Der Reichsminister der Justiz an Staatssekretär Lammers. 7. Juli 1933 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band I/1933/34, bearb. von Karl-Heinz Minuth (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh01d185>